

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1480/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 700 วรรคแรก

โจทก์เรียกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าโดยทำเป็นใบแจ้งหนี้ให้ผู้ชำระไฟฟ้าชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี้เป็นรายเดือนทุกเดือน แต่โจทก์ก็ไม่ได้กำหนดวันที่เรียกเก็บไว้แน่นอนว่าจะเรียกเก็บวันใดการส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ชำระไฟฟ้าก็ไม่มีกำหนดเวลา สุดแล้วแต่โจทก์จะแจ้งให้ทราบ กำหนดเวลาชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าจึงแล้วแต่โจทก์จะทวงถาม หนี้ค่ากระแสไฟฟ้างกล่าวจึงไม่ใช่หนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลาที่กำหนดแน่นอนเมื่อโจทก์ยอมผ่อนผันเวลาให้แก่ลูกหนี้ก็ไม่ทำให้จำเลยผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700

โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ค้างชำระส่วนจำกดมันไทยพืชผลบุรีรัมย์ ค้างชำระรวมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๔๓,๑๓๗.๗๐ บาท

จำเลยให้การว่าได้ทำสัญญาค้ำประกันตามฟ้องจริง แต่ความผูกพันตามสัญญาลิ้นสุดลงแล้ว ทั้งโจทก์ได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยจำเลยมิได้ตกลงด้วยจำเลยจึงพ้นความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๐,๓๐๐.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยชำระเงิน ๒๐,๓๐๐.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะประเด็นที่ว่าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันในคดีนี้เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลา

ชำระหนี้แน่นอนหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าเป็นรายเดือนทุกเดือนแต่ก็ได้กำหนดวันที่เรียกเก็บไว้แน่นอนว่าโจทก์จะเรียกเก็บวันใด การเรียกเก็บโจทก์จะทำได้เป็นไปแจ้งหนี้ให้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชำระภายใน ๑๕ วัน การที่โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทราบนั้นก็ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าเป็นวันใด สุดแล้วแต่โจทก์จะแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาชำระหนี้จึงแล้วแต่โจทก์จะทรงตาม ถือไม่ได้ว่าเป็นหนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลาที่กำหนดแน่นอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐๐ ดังนั้น แม้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ก็หาทำให้จำเลยผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบบัญญัติแห่งมาตราดังกล่าวไม่ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิศุทธิกิจ-พลจิตต์ ดีเย็น)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นายมานิตย์ สุธาทพร
ศาลอุทธรณ์ - นายอากาศ บำรุงชีพ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>